会社法の特に重要なポイントを、**「登場人物」「会議とルール」「決め方」**の３つのテーマに分けて、ギュッと表にまとめてみました。

復習まとめ①【会社の基本登場人物 編】

テーマ	超訳（ひとことで言うと？）	もう少し詳しく（ポイント）
株主	会社のオーナー（お金を出した人）	会社の利益（配当）をもらう権利がある。責任は自分が出したお金の範囲だけ（**有限責任**）。
取締役	経営のプロ（実行部隊）	株主から「経営よろしく！」と任された人。リーダーが**代表取締役（＝社長）**。
監査役	経営の見張り番（ブレーキ役）	取締役が悪いことや間違ったことをしないかチェックする人。**取締役会とセット**で置かれることが多い。

復習まとめ②【重要なモノと会議 編】

テーマ	超訳（ひとことで言うと？）	もう少し詳しく（ポイント）
株式	オーナーであることの**証明書**	これを持っている人が株主。株主総会で使える**投票権（議決権）**でもある。
取締役会	経営チームの**作戦会議**	普段の経営に関する重要なこと（例：多額の借金、支店の設置）を決める場所。
株主総会	全オーナーが集まる**最高決定会議**	会社の憲法（定款）を変えたり、取締役を選んだり、会社の運命を決める一番パワフルな会議。

復習まとめ③【重要な決め方とルール 編】

テーマ	超訳（ひとことで言うと？）	もう少し詳しく（ポイント）
譲渡制限	「株を勝手に売っちゃダメ」ルール	会社にとって望ましくない人が株主になるのを防ぐ仕組み。多くの中小企業が採用している。

普通決議	**ノーマル**な多数決	出席株主の議決権の「**過半数**」の賛成で可決。（例：取締役の報酬決定）
特別決議	**超・重要事項**の多数決	出席株主の議決権の「**３分の２以上**」の賛成で可決。（例：定款の変更）

復習まとめ①【会社のチェック役 深掘り編】

テーマ（キーワード）	**超訳（ひとことで言うと？）**	**ポイント（ここが大事！）**
中小企業の監査役	原則、**会計専門**の見張り番	非公開会社では、監査役の権限は「会計監査」**だけ**に限定されるのが基本。負担を軽くするため。
監査役の権限拡大	**定款**でパワーアップ！	定款に「業務監査もやる」とわざわざ書けば、業務全般のチェックも可能になる。
会計参与	経理のプロの**助っ人**	「**一緒に**」正しい計算書類を作るのが仕事。後から**チェック**する監査役とは役割が全く違う。

復習まとめ②【お金の集め方（増資）のキホン編】

テーマ（キーワード）	**超訳（ひとことで言うと？）**	**ポイント（ここが大事！）**
増資（新株発行）	新しいオーナーを募集すること	既存株主の持株比率が下がる（希薄化）可能性があるので、とても慎重な手続きが必要。
増資の決定（中小企業）	オーナー全員の**重大な決断**	**非公開会社**では、株主保護を重視。原則、**株主総会の特別決議**が必要。
増資の決定（大企業など）	経営チームの**スピーディーな決断**	**公開会社**では、機動力を重視。原則、**取締役会**の決議でOK。（※有利発行は除く）

【超・要約】４つの株式、結局なにができる株？

主導権はだれ？	**端的にいうと、何ができる（される）株？**	**キーワード**

譲渡制限株式	**会社**	株主が株を譲渡（売却）するのを、会社が**「待った！」と止められる**。	**譲渡にブレーキ**
取得請求権付株式	**株主**	**株主から**会社に「この株を買い取って！」と**請求できる**。	**株主から買取請求**
取得条項付株式	**会社**	**会社から**株主の株を、条件付きで**強制的に取得できる**。	**会社から強制取得**
拒否権付株式（黄金株）	**特定の株主**	株主総会などの**決定事項を、一人で「ノー！」と拒否できる。**	**決議に拒否権**

発起設立と募集設立の試験対策まとめ

試験で問われる違い	**発起設立 (身内だけで設立)**	**募集設立 (外部からも募集して設立)**
最初の株主は誰か？ (定義)	発起人のみ	発起人 ＋ **募集された株主**
① 払込金の証明方法 (お金の証明)	預金通帳のコピーなどで良い	金融機関の「**払込金保管証明**」が必須
② 役員の選任方法 (役員の選び方)	発起人が選任する	「**創立総会**」の決議で選任する
全体的な特徴	手続きが比較的シンプル	手続きが厳格で複雑（外部投資家保護のため）

会社の誕生と成長

テーマ	**超訳（ひとことで言うと？）**	**ポイント（ここが大事！）**
発起設立	**身内だけ**で会社を設立	最初の株主が企画者（発起人）のみ。手続きは**シンプル**。
募集設立	**外部の人も誘って**会社を設立	最初の株主が発起人＋外部の投資家。外部投資家を保護するため、手続きは**厳格**（創立総会が必要など）。

増資（資金調達）	新しいオーナーを募集すること	既存株主の持分が減る（希薄化）ため慎重な手続きが必要。 **非公開会社**は**株主総会**、**公開会社**は**取締役会**で決めるのが原則 。

定款の記載事項 詳細比較表

記載事項の種類	**定義**	**定款に記載しない場合の結果**	**具体例**
絶対的記載事項	定款に必ず記載しなければならない事項	定款そのものが無効になり、会社を設立できません。	①　目的（事業内容） ②　商号（会社の名前） ③　本店の所在地 ④　設立の際の出資額またはその最低額 ⑤　発起人の氏名と住所
相対的記載事項	記載しなくても良いですが、記載することで初めて法的な効力が生じる事項です。	そのルールが法的な効力を持たない（定款自体は有効です）。	①株式の譲渡制限 ②取締役の任期の延長 ③変態設立事項 （現物出資、財産引受、発起人の特別な利益など）
任意的記載事項	定款に記載してもしなくても良いという事項です。 会社の基本的なルールを明確にするために記載されます。	特に問題ありません。会社のルールとしては有効です。	①事業年度 ②取締役や監査役の員数（人数） ③株主総会の開催時期